Lutz Röder

Von: Lutz Röder <roeder@nabu-sachsen.de>
Gesendet: Dienstag, 25. November 2025 11:07
An: 'Maria Vlaic'; 'Tarik Güzel'
Cc: 'fleischer@nabu-erzgebirge.de'
Betreff: WG: Protokoll zum Ortstermi9n am 6. November 2025
Anlagen: Protokoll OT 06.11.25.pdf; Rechtslage zu Fällmaßnahme der gekennzeichneten Bäume im FFH-Gebiet "Zschopautal" in Lichtenwalde

Hallo Maria und Tarik,

als Anhang sende ich euch das Protokoll der Ortsbegehung vom 06.11.25 mit Frau Scheinpflug (Landesdirektion) sowie die Mail der Landesdirektion vom 02.10.25, die auch Waldeigentümer Jungbeck erhalten hatte. Darin wird darauf hingewiesen, dass ohne die erforderliche FFH-Verträglichkeitsprüfung die Fällung von Höhlen- und Quartierbäumen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 eine verboten Handlung darstellt. Trotzdem hat Waldeigentümer Jungbeck am 13.10.2025 viele Bäume im prioritären FFH-Lebensraum 9180 Schlucht- und Hangmischwälder ohne FFH-Verträglichkeitsprüfung gefällt bzw. fällen lassen! Darunter auch nachweislich (am 06.11.25 festgestellt) ein Quartierbaum (wahrscheinliche Wochenstube) von Fledermäusen! Weitere Höhlen- und Spaltenquartiere sind betroffen und sollten auch noch gefällt (sind gekennzeichnet) werden. Nach § 19 BNatSchG ist somit erneut ein erheblicher Umweltschaden entstanden, weshalb eine weiter Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gestellt werden sollte. Ich hoffe Ihr seid auch der Meinung? Würdet ihr die Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz stellen? Es wurde ja bereits eine Strafanzeige wegen der Eingriffe in dem Gebiet bei Lichtenwalde gestellt ohne das es feststellbare Konsequenzen gab!
Immerhin wurde jetzt den Festlegungen der Landesdirektion durch den erneuten Eingriff widersprochen.

Viele Grüße
Lutz Röder
NABU Regionalverband Erzgebirge e.V.
09114 Chemnitz, Sandstr. 116
Telefon 0371-3364850
Telefax 0371-4446478
Email: roeder@nabu-sachsen.de
Internet: www.nabu-rve.de

Von: Scheinpflug, Christina - LDS <Christina.Scheinpflug@lds.sachsen.de>
Gesendet: Montag, 24. November 2025 15:57
An: 'Lutz Röder' <roeder@nabu-sachsen.de>; 'kontakt@buergerinitiative-lichtenwalde.de' <kontakt@buergerinitiative-lichtenwalde.de>; 'anja.fritzsche@gmx.de' <anja.fritzsche@gmx.de>; 'rico.spangenberg@gmail.com' <rico.spangenberg@gmail.com>
Betreff: Protokoll zum Ortstermi9n am 6. November 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie das Protokoll zum gemeinsamen Ortstermin in Lichtenwalde.

Mit freundlichen Grüßen

Christina Scheinpflug
Referentin

LANDESDIREKTION SACHSEN
Referat 45 | Naturschutz, Landschaftspflege

Lutz Röder

Von: Scheinpflug, Christina - LDS <Christina.Scheinpflug@lds.sachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 2. Oktober 2025 13:21
An: 'Seifert, Udo'; 'Jaschke, Lysann'
Cc: 'falk-uwe.langer@landkreis-mittelsachsen.de'; 'norbert@schreinerei-jungbeck.de'; Neumann, Matthias - LDS; Zesch, Antje - LDS
Betreff: Rechtslage zu Fällmaßnahme der gekennzeichneten Bäume im FFH-Gebiet "Zschopautal" in Lichtenwalde

Sehr geehrter Herr Seifert, sehr geehrte Frau Jaschke,

aufgrund bei uns eingegangener Informationen, dass die Fällarbeiten der gekennzeichneten Bäume in den nächsten Tagen beginnen würden, weisen wir höflichst auf nachfolgende Rechtslage hin.

Die gekennzeichneten Bäume liegen im FFH-Gebiet „Zschopautal" im prioritären Lebensraumtyp 9180 Schlucht- und Hangmischwälder. Die Baumfällungen haben Projektcharakter. Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen zu prüfen. Die Baumfällungen dienen unserer Einschätzung nach auch nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes, da sie für die Verwirklichung der Erhaltungsziele nicht unmittelbar erforderlich erscheinen. Durch die in der Vergangenheit bereits erfolgten Baumfällungen war bereits ein Umweltschaden entstanden, für welchen nach unseren Informationen bisher keine ausreichende Sanierung erfolgte. Der bereits vorliegende Umweltschaden ist in der Verträglichkeitsprüfung als Vorbelastung zu berücksichtigen.
Anhaltspunkt für eine Gefahr in Verzug für die geplanten Baumfällungen sind für uns nicht ersichtlich, da der Wald bereits seit mehreren Monaten einer forstrechtlichen Sperrung unterliegt. Zudem ist allen Beteiligten Behörden sowie dem Waldeigentümer bekannt, dass für geplante Baumfällungen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Vergleichbar wurde dies in der Vergangenheit für andere Anträge des Waldeigentümers bereits gefordert.

Zudem sind die markierten Bäume auf vorhandene Höhlen- und Spaltenquartiere zu prüfen, da sie ggf. dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 21 Abs. 1 SächsNatSchG unterliegen und eine Befreiung gemäß § 67 BNatSchG i. V. m. § 39 SächsNatSchG erforderlich würde.

Da es sich bei den geplanten Fällmaßnahmen nicht um eine forstliche Maßnahme handelt, findet § 44 Abs. 4 BNatSchG keine Anwendung. Die Fällung von Höhlen- oder Quartierbäumen stellt gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eine verbotene Handlung dar, sodass die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen und zu bescheiden wäre. Andernfalls wäre durch die geplante Fällmaßnahme ein erneuter Umweltschaden nach § 19 BNatSchG zu befürchten.

Wir bitten fachaufsichtlich um Zusendung der FFH-Verträglichkeitsprüfungsunterlage sowie der Ergebnisse der Begutachtung der Höhlen- und Spaltenquartiere der markierten Bäume. Um Mitteilung des Prüfergebnisses vor Erteilung des Einvernehmens oder einer Genehmigung wird zudem gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Christina Scheinpflug
Referentin

LANDESDIREKTION SACHSEN
Referat 45 | Naturschutz, Landschaftspflege
Altchemnitzer Straße 41 I 09120 Chemnitz | Postanschrift: 09105 Chemnitz
Tel.: +49 371 532-1453 | Fax: +49 371 532-1459
christina.scheinpflug@lds.sachsen.de | www.lds.sachsen.de/